



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 553/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. דמיטרי גלר
2. קלאודיה (שמיס) גלר
ע"י ב"כ עו"ד אהרון כהן
מרחוב י.ד. ברקוביץ 4 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: אלקה אהרונסון
ע"י ב"כ עוה"ד אבי בר עם
מרחוב ויצמן 107 כפר סבא

פסק דין

התובענה דנן עניינה בנזקי רטיבות בבית ברחוב מעפילי אגוז 88 תל אביב הבנוי על חלקה 45 בגוש 7244 (להלן: "הבית").

ביום 19.12.12 הגיעו הצדדים להסכמה לסילוק התובענה כלהלן:

"הגענו להסכמה לסילוק התובענה כלהלן:

1. ימונה מומחה מטעם המפקח אשר יבדוק את דירות הצדדים ויקבע האם יש רטיבות בדירת התובעים, מהו מקור הרטיבות, אילו עבודות יש לבצע כדי להביא להפסקת הרטיבות, אילו עבודות יש לבצע כדי להחזיר את מצב דירת התובעים לקדמותו. המומחה יקבע גם על מי האחריות לבצע את העבודות האמורות, בין אם על הנתבעת, בין אם על התובעים ובין אם על כל אדם או גוף אחר. ככל שהאחריות משולבת יקבע המומחה מה שיעור האחריות החל על כל גורם.
2. מוסכם כי היה וייקבע כי על הנתבעת לבצע עבודות, בין בדירתה ובין בדירת התובעים, יבוצעו העבודות על ידה ע"פ לוחות זמנים שיקבע המומחה ולכל המאוחר בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
3. הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה בתוך 7 ימים מקבלת חוות הדעת.
4. המומחה יאמור את עלות העבודות שיש לבצע, אם יש לבצע.
5. לאחר ביצוע העבודות ע"י הנתבעת, ככל שיהיה צורך בהן, תמציא הנתבעת לתובעים אישור מכתב מאת מבצע העבודות אשר יפרט אילו עבודות בוצעו בהתייחס ובהתאם לחוות הדעת.
6. לאחר קבלת חוות הדעת וסיכום טענות בכתב מטעם הצדדים, נבקש פסיקה של המפקח בנושא הוצאות ניהול ההליך.
7. ככל שהמומחה ימצא לנכון, יהיה הוא רשאי להזמין בדיקה טרמית לצנרת.
8. אנו מבקשים לתת תוקף של החלטה להסכמת הצדדים"

בהתאם להסכם הפשרה מונה אינג' ניר אנגל כמומחה מטעמי (להלן: "המומחה").

ביום 12.02.13 הוגשה חוות דעת המומחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 553/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מחוות הדעת עולה כי ישנה רטיבות פעילה בדירת התובעים שמקורה בדירת הנתבעים. על פי חוות הדעת יש לבצע עבודות יסודיות לתיקון מקור הנזילה ושיקום הרטיבות הכלואה בדירת הנתבעת, לרבות, ייבוש רצפת הבטון הקונסטרוקטיבית ולאחר מכן יש לבצע, באחריות הנתבעת, עבודות בדירת התובעים לשיקום נזקי הנזילות והרטיבות. המומחה הותיר בסימן שאלה בסבירות נמוכה אפשרות לקיומו של כשל בצינור מאסף מי הגשמים. אולם, לשם קביעה זו יש לבצע בדיקת צילום פנים לצינור זה.

על פי סעיף 2 להסכם הפשרה, אשר קיבל כבר תוקף של החלטה, על הנתבעת לבצע את העבודות המפורטות בחוות הדעת, הן בדירתה והן בדירת התובעים.

אזכיר כי על הנתבעת לפעול גם בהתאם לסעיף 5 להסכם הפשרה.

כל שנותר לי לפסוק הוא בשאלת הוצאות ניהול ההליך.

הצדדים סיכמו טענותיהם בסוגיה זו.

התובעת טוענת כי הוכח שמקור הרטיבות הוא בדירת הנתבעת וזאת בשל הזנחה מתמשכת ממנה סובלים התובעים. עלות התיקונים המוערכת ע"י המומחה מצביעה על מחדלים חמורים בדירת הנתבעת ונזקים גדולים לדירת התובעים אשר אינם מאפשרים מגורים בדירה. על אף פניות ותחנונים, הנתבעת לא פעלה לתיקון הדרוש תוך הותרת התובעים בפני סכנת התחשמלות וגרימת נזק. לא היה כל מנוס מהגשת התביעה והתובעים זכאים להשבת הוצאותיהם בגין המומחה מטעמם, בגין שכ"ט המומחה, בגין אגרת תביעה ובגין שכ"ט עו"ד. כן נתבקש חיוב עונשי של הנתבעת בגין התנהלותה.

הנתבעת טוענת כי במקרה דנן כל צד צריך לשאת בהוצאותיו. לו היו התובעים משתפים פעולה עם הנתבעת לא היה נדרש כלל ההליך דנן. הנתבעת ביצעה תיקונים לפי מיטב הבנת בעלי המקצוע עוד לפני הגשת התביעה וגם חוות דעת המומחה איננה סוף פסוק, באשר ישנה אפשרות כי הנזק נגרם ממאסף מי הגשמים המשותף. יש גם להתחשב בהסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים ואשר אפשר סיום מהיר של הסכסוך. התובעים לא פעלו כאדם סביר ובמקום להוציא הוצאות מיותרות לניהול ההליך יכולים היו לתקן את הנדרש ולתבוע החזר כספי. הוצאות ניהול ההליך לא היו מחויבות המציאות והן חריגות בהיקפן.

סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 553/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סופו של יום מחוות דעת המומחה עולה כי מצב דירתה של הנתבעת הינו כפי רע ונדרשות בה עבודות משמעותיות. המומחה גם קבע, באופן חד משמעי, כי מקור הרכיבות הינו בדירת הנתבעת והיא גם האחראית לנזקים בדירת התובעים. אומנם, הושאר בצריך עיון נושא צינור ניקוז מי הגשמים. אולם, המומחה העריך בסבירות נמוכה כי ישנה רטיבות ממקור זה ומכל מקום הוא לא מצא לחלק את האחריות לנזק, על אף שניתנה לו הסמכות המפורשת לכך, והטיל את כולה על הנתבעת.

בנסיבות דנן, אף אם פעלה הנתבעת בתום לב, אין הצדק מדוע התובעים יצאו בסופו של הליך בהפסדם.

ההלכה קובעת בנוגע להחזר הוצאות כי: "כעניין שבעקרון, וכנקודת מוצא, יש לפסוק לבעל הדין שזכה בדינו הוצאות ריאליות, כלומר ההוצאות שהוציא בפועל או שהתחייב להוציא. יחד עם זאת, זוהי נקודת מוצא בלבד. אין היא נקודת סיום, שכן על היושב בדין לבחון את שיעור ההוצאות הנטען ולבדוק אם המדובר בהוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך בהתחשב בכלל נסיבות העניין. שכר הטרחה וההוצאות שהוצאו בפועל הן אפוא נתון רלבנטי במסגרת פסיקת ההוצאות אולם לא נתון בלעדי (השוו ע"א 9535/04 סיעת "ביאליק 10" נ' סיעת "יש עתיד לביאליק (טרם פורסם)). הוצאות המשפט אינן פרס או בונוס לצד הזוכה אלא החזר הוצאות נדרשות וראויות בהליך (השוו Crains הנ"ל, בעמ' 488). לפיכך, אין בהכרח לשפות על כל הוצאה שהוצאה בפועל אם אין היא הכרחית לניהול ההליך וכל יסודה הוא בזהירות יתר של בעל הדין (השוו Rechberger הנ"ל, בעמ' 71). ההוצאות צריכות להיות פרופורציונליות להליך עצמו ומהותו שכן בכך יש כדי למנוע הטלת עלות יתר על המפסיד להליך כמו גם עידוד ניהול הליך ראוי על ידי הזוכה (השוו Lownds v Home Office, [2002] 1 W.L.R. 2450, הלורד Woolf). פסיקת ההוצאות ושכר הטרחה מבוססת היא אפוא על הפעלת שיקול דעת אובייקטיבי בכל מקרה על פי נסיבותיו" (בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסמכת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה, המסחר (פורסם בנבו))."

בנסיבות דנן הוצאותיהם הריאליות של התובעים בגין תשלום למומחים ואגרת התביעה הינן הוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות. הדברים בודאי אמורים לגבי התשלום למומחה ואגרת התביעה. אולם, גם התשלום למומחה מטעם התובעים היה מחוייב המציאות והכרחי לצורך ניהולו של ההליך והרי קביעת המומחה מטעם התובעים דומה בעיקרה לקביעת המומחה.

וידוגש, בסופו של דבר, רק בעקבות ניהול ההליכים תתוקן דירתה של הנתבעת, המצויה "במצב הזנחה מחפיר" (סעיף 6 לחוות דעת המומחה).

לאור האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 633 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 29.10.12, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 4,872 ₪ בגין החזר הוצאות המומחה מטעמם וסך נוסף של 3,217.50 ₪ בגין החזר הוצאות המומחה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 553/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אולם, לאחר ששקלתי את נסיבות המקרה דנן אני מוצא כי ההוצאה הריאלית שהוציאו התובעים בגין שכ"ט עו"ד איננה פרופורציונלית להליכים אשר נוהלו. בסופו של יום כל שנעשה בתיק הוא הגשת כתבי טענות וקיום דיון אחד בסיומו הגיעו הצדדים להסכם פשרה לסילוק התובענה. בנסיבות אלו חיוב הנתבעת בתשלום ההוצאות הריאליות (למעלה מ- 12,000 ₪) אינו מוצדק. אעיר כי חלק מהסכומים אשר נתבעו בגין החזר שכ"ט עו"ד הינם, למעשה, החזר הוצאות.

לאור האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 6,000 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

אין מקום בנסיבות דנן לפסיקת הוצאות מעין "עונשיות", מבלי להיכנס כלל לדיון בשאלות עקרוניות הקשורות בבקשה זו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י' אדר תשע"ג, 20 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב